



PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2010.72.54.002923-3
ORIGEM: SC – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE: LEONIR BOSA
ADV./PROC.: DOLORES WENDLAND
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

VOTO-EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE MENOR DE DEZESSEIS ANOS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. HABILITAÇÃO POSTERIOR DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE. EFEITOS *EX NUNC*. PAGAMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO AO FILHO MENOR ATÉ A HABILITAÇÃO TARDIA DO CÔNJUGE, SEM RESERVA DE QUOTA-PARTE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RESTABELECIDADA. ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (SÚMULA Nº. 111, STJ). INCIDÊNCIA DA QO Nº. 2, TNU. ARTS. 7º VII, “A” E 15, §§ 1º E 3º DA RESOLUÇÃO CJF Nº. 22 DE 4 DE SETEMBRO DE 2008 (RI/TNU).

1 - Pedido de Uniformização interposto em face de acórdão que deu provimento ao recurso do INSS, reformando a sentença que julgara procedente o pedido de pensão por morte em favor de filho menor absolutamente incapaz com pagamento integral das parcelas vencidas desde a data do óbito do segurado até a data da habilitação do cônjuge sobrevivente, para estabelecer que: “o dependente incapaz, no que se refere ao período compreendido entre a data do óbito do segurado instituidor e a DER, só faz jus ao valor correspondente à quota que lhe cabe (50%)”.

2 - O recorrente suscita divergência apontando como paradigma julgados do Superior Tribunal de Justiça nos quais se acolheu a tese de que: “[a] legislação previdenciária (...) dispõe que a pensão por morte será de 100% do valor que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (art. 75 da Lei 8.213/91), sendo certo que esse valor somente será rateado em partes iguais quando houver mais de um pensionista (art. 77 da Lei 8.213/91). Assim, se no período compreendido entre o óbito do segurado e a data do pedido administrativo somente o menor fazia jus ao benefício, deve a pensão ser paga a ele no seu valor integral e, a partir dessa data, deverá ser repartido do modo igual entre os dependentes” (REsp nº. 1.062.353/RS e AgRg no REsp nº. 1.175.211/RS).

3 - A Lei de Benefícios da Previdência Social estabelece, em seu art. 76: “A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação”. A lei não dispõe acerca da necessidade de “reserva de quota-parte”, a fim de resguardar o direito de dependente não habilitado.

4 - Ademais, o ato de habilitação é, essencialmente, de cunho volitivo. Não compete ao INSS resguardar o interesse do dependente que não manifestou interesse em habilitar-se, até porque, na hipótese de essa habilitação nunca vir a ocorrer, a limitação da renda destinada ao absolutamente incapaz à quota-parte à qual teria direito, caso habilitados os demais dependentes, traduziria flagrante enriquecimento sem causa do Órgão Previdenciário.

5 - No caso *sub examine*, o acórdão recorrido adota entendimento contrário à orientação dominante do STJ, consoante os paradigmas indicados como modelo da divergência. Dissídio jurisprudencial configurado.

6 - Incidente de uniformização conhecido e provido, para fixar-se a tese de que o requerimento tardio não prejudica o direito do absolutamente incapaz à percepção integral do benefício, a partir da data do óbito, enquanto não sobrevier a habilitação de dependente de outra classe. Sentença do JEF restabelecida.

7 - Condenação do INSS em honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, observada a Súmula nº. 111 do STJ (“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”). Aplicação da Questão de Ordem nº. 2 desta TNU (“O acolhimento do pedido de uniformização gera dois efeitos: a reforma da decisão da Turma Recursal e a conseqüente estipulação de honorários advocatícios, se for o caso, bem assim a prejudicialidade do recurso extraordinário, se interposto”) c/c art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

8 - O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução à Turma de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação do acórdão recorrido à tese jurídica firmada, em cumprimento ao disposto nos arts. 7º VII, “a” e 15, §§ 1º e 3º, da Resolução CJF nº. 22 de 4 de setembro de 2008 (RI/TNU).

ACÓRDÃO

Decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência conhecer o incidente de uniformização dar-lhe provimento nos termos do voto-ementa do relator.

Curitiba, 11 de setembro de 2012.



Juiz Federal **ALCIDES SALDANHA**
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

Requerente: LEONIR BOSA
Proc./Adv.: DOLORES WENDLAND

Requerido(a): INSS
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

Origem: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.: 2010.72.54.002923-3

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e lhe deu provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juízes Federais Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Martins Nacif, Marisa Cúcio e Ana Beatriz Palumbo.

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerido(a): LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA

Brasília, 11 de setembro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)